

บริการโทรศัพท์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ และประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรศัพท์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นั้น เมื่อปรากฏว่า ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรศัพท์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๑๘ ง เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ซึ่งข้อ ๑ ของประกาศดังกล่าว กำหนดให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป แต่ในขณะที่ประกาศฉบับข้างต้น มีผลใช้บังคับนั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๒๐ ยังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรศัพท์เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรศัพท์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ระดับท้องถิ่น ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๒๐ จึงยังไม่อยู่ในบังคับของประกาศดังกล่าว โดยข้อเท็จจริงปรากฏในการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๒๐ ได้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการดังกล่าวเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ และวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖ จึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบหรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องขอให้เพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรศัพท์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป ในวันที่ได้รับใบอนุญาตนั้นตามความเป็นจริง ส่วนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดหมวดหมู่และการจัดลำดับบริการโทรศัพท์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๕๒ ง เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ โดยข้อ ๒ ของประกาศดังกล่าว กำหนดให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบเป็นผู้อยู่ในบังคับของประกาศฉบับดังกล่าวแล้ว ผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบจึงรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องขอให้เพิกถอนประกาศดังกล่าวตั้งแต่วันที่ลงพิมพ์ประกาศดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา คือ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบนำคดีมาฟ้องขอให้เพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรศัพท์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป และประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดหมวดหมู่และการจัดลำดับบริการโทรศัพท์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อศาลปกครองชั้นต้นในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ จึงพ้นกำหนดเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๕/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพระราชทานอภัยโทษและการราชทัณฑ์

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นนักโทษในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ปัจจุบันต้องขังอยู่ที่เรือนจำกลางพิษณุโลก ฟ้องว่า ผู้บัญชาการเรือนจำกลางพิษณุโลก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีในความผิดทางวินัยผู้ต้องขัง โดยให้ลดชั้นผู้ต้องขัง



จากชั้นดีมากเป็นชั้นเลวมาก ตัดการอนุญาตให้ได้รับการเยี่ยมเยียน หรือติดต่อกับบุคคลภายนอก มีกำหนด ๑ เดือน และขังเดี่ยวมีกำหนด ๒ เดือน แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งลงโทษดังกล่าวไม่ถูกต้อง จึงยื่นอุทธรณ์คำสั่ง ซึ่งอธิบดีกรมราชทัณฑ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาแล้ว มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนข้อ ๒๑ (๔) ของระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการเลื่อนและลดชั้นนักโทษเด็ดขาด พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นฐานอำนาจในการลงโทษผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบคำสั่งลงโทษทางวินัยผู้ต้องขังผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ซึ่งคำสั่งดังกล่าวออกโดยอาศัยอำนาจตามข้อ ๒๑ (๔) ของระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการเลื่อนและลดชั้นนักโทษเด็ดขาด พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงต้องถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีกรณีคำฟ้องขอให้เพิกถอนระเบียบดังกล่าวที่มีผลกระทบต่อผู้ฟ้องคดีแล้วอย่างช้าที่สุดในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนข้อ ๒๑ (๔) ของระเบียบดังกล่าว ภายในระยะเวลาเก้าสิบวัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี กล่าวคือ ภายในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนข้อ ๒๑ (๔) ของระเบียบดังกล่าว โดยยื่นคำฟ้องผ่านเจ้าหน้าที่ของเรือนจำกลางพิษณุโลกเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ และเรือนจำกลางพิษณุโลกได้ส่งคำฟ้องดังกล่าวต่อศาลทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีตามที่กฎหมายกำหนดตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๘/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ออกระเบียบสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีขอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนระเบียบดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ระเบียบที่พิพาทเป็นระเบียบที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปอันมีลักษณะเป็นกฎ ซึ่งการฟ้องขอให้เพิกถอนกฎจะต้องยื่นฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี เมื่อระเบียบดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้ให้ถ้อยคำต่อศาลว่าได้ทราบถึงระเบียบข้างต้นภายหลังจากมีผลบังคับใช้แล้วประมาณ ๒ ถึง ๓ วัน กรณีจึงเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงการที่ระเบียบดังกล่าวมีผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่หรือประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีอย่างช้าที่สุดเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีจึงชอบ

ที่จะยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๘ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๑๐/๒๕๕๙)

(๖) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งให้ทราบถึงกฎ หรือวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับคำชี้แจงเกี่ยวกับกฎ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๗) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ออกกฎ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๘) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือให้หน่วยงานดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายที่เกิดจากการออกกฎ หรือขอให้พิจารณาทบทวนกฎ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๙) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่กฎมีผลใช้บังคับ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับแรงงานและสวัสดิการสังคม

กรณีฟ้องขอให้เพิกถอนข้อ ๓ และข้อ ๕ ของกฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า กฎกระทรวงฉบับนี้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๘ ตอนที่ ๓๐ ก เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ โดยข้อ ๑ ของกฎกระทรวงดังกล่าว กำหนดว่า กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป กฎกระทรวงนี้จึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป และผู้ฟ้องคดีอยู่ภายใต้บังคับของกฎกระทรวงดังกล่าวตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ ดังนั้น วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ จึงเป็นวันที่



ผู้ฟ้องคดีหรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีในข้อหานี้มาฟ้องต่อศาล เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.๓/๒๕๖๐)

๔.๑.๒ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง

๑) การฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ต้องอุทธรณ์ก่อนฟ้องคดี

(๑) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ได้รับความแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์หรือร้องทุกข์

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการลงทุน การเงิน การคลัง และการธนาคาร

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องเรียนบริษัทหลักทรัพย์ ม. ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งต่อมาสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กรณีที่ผู้ฟ้องคดีร้องเรียนบริษัทหลักทรัพย์ ม. โดยเห็นว่า พยานหลักฐานของผู้ฟ้องคดีไม่เพียงพอและบริษัทดังกล่าวไม่ได้กระทำความผิด ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงได้อุทธรณ์คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งตามข้อ ๒ ของระเบียบคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการยื่น การพิจารณา และการวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองของสำนักงาน พ.ศ. ๒๕๔๒ แล้ว และได้รับการแจ้งผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่รับวินิจฉัย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองรับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีและมีคำสั่งให้บริษัทหลักทรัพย์ ม. ห้ามซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นั้น แปลความได้ว่า ผู้ฟ้องคดีประสงค์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แจ้งผลการพิจารณาตามหนังสือของผู้ฟ้องคดีลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่อุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ แม้ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวเมื่อใด แต่ก็ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีอย่างช้าที่สุดในวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ คือ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องคดีนี้

ต่อศาลทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๘๔/๒๕๕๙)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับงานทะเบียน

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทมหาชนจำกัด
ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการของผู้ฟ้องคดีต่อนายทะเบียน ส่วนจดทะเบียน
บริษัทมหาชนและธุรกิจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่รับคำขอจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงกรรมการตามคำขอของผู้ฟ้องคดี โดยอ้างว่ามติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙
อุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการของผู้ฟ้องคดี
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือ
ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์
แม้จะไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือฉบับดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่แจ้งคำวินิจฉัย
อุทธรณ์เมื่อใด แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีภายในระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี
ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕๖/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการศึกษา

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีสอบผ่านข้อเขียนในการสอบคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น การรับร่วมกับกลุ่มสถาบัน
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ และเข้ารับการตรวจร่างกายและ
สอบสัมภาษณ์ ต่อมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีประกาศลงวันที่ ๙
เมษายน ๒๕๕๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แต่ปรากฏว่า
ไม่มีชื่อผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดี
รับผู้ฟ้องคดีเข้าเรียนในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีการศึกษา ๒๕๕๔
โดยไม่ต้องสอบแข่งขัน นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบผลการประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีการศึกษา ๒๕๕๒
โดยทางอินเทอร์เน็ตเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๒ จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รับทราบคำสั่งพิพาท
ในวันดังกล่าว ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นอุทธรณ์คำสั่งพิพาทโดยยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดี



ภายในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๒ แต่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามหนังสือลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ซึ่งมีใช้เป็น การยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตนได้รับทราบคำสั่งดังกล่าวตามนัยมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่โดยความมุ่งหมายแล้ว ย่อมแปลความหมายได้ว่า ผู้ฟ้องคดีประสงค์ที่จะอุทธรณ์คัดค้านผลการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังกล่าว กรณีจึงถือได้ว่า การอุทธรณ์ข้างต้นของผู้ฟ้องคดีเป็นการอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว เมื่อคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีและเสนอคำอุทธรณ์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ในการประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ โดยที่ประชุมมีมติไม่รับพิจารณา แม้จากข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวเมื่อใด แต่เมื่อพิจารณาถึงการที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีให้ความช่วยเหลือช่วยเหลือจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้รับผู้ฟ้องคดีเข้าศึกษา ในคณะแพทยศาสตร์อีกครั้ง โดยระบุข้อความว่าได้รับทราบผลการพิจารณาที่ไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าวแล้ว กรณีจึงถือได้ว่าวันดังกล่าวเป็นระยะเวลาอย่างช้าที่สุดที่ผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๒๒/๒๕๕๙)

(๒) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่พ้นกำหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เทศบาลนครเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคาร คำสั่งห้ามใช้อาคารหรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารที่อาจเป็นภัยอันตรายฯ และคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอรับใบอนุญาตตัดแปลงอาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่รับคำสั่ง จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ อุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

ในเขตเทศบาลหรือเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดเชียงใหม่ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องวินิจฉัยอุทธรณ์และแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบอย่างช้าที่สุดภายในเจ็ดสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้แจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบภายในกำหนดเวลาดังกล่าว กรณีจึงไม่อาจนำระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๒ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่กำหนดให้จะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์มาใช้บังคับได้ โดยต้องถือว่าเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายครบตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว ผู้ฟ้องคดีสามารถใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลโดยถือว่าวันถัดจากวันครบกำหนดเจ็ดสิบวันเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ดังนั้น เมื่อวันที่ครบกำหนดเจ็ดสิบวัน คือ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีจึงสามารถใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ กล่าวคือ ผู้ฟ้องคดีต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองโดยส่งคำฟ้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จึงเป็นการนำคดีมาฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๘๖/๒๕๕๙ และที่ ๖๔/๒๕๖๐ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดเป็นผู้อยู่อาศัยและเป็นสมาชิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขานครชัยศรี (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีมติไม่รับคำคัดค้านและดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ผู้ฟ้องคดีที่ ๖ และผู้ฟ้องคดีที่ ๗ ได้ยื่นหนังสือคัดค้านการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ จำนวน ๔ ฉบับ และสำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขานครชัยศรี ได้ลงเลขรับเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ กรณีจึงถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ผู้ฟ้องคดีที่ ๖ และผู้ฟ้องคดีที่ ๗ ได้ยื่นหนังสือร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครองและไม่ได้รับหนังสือชี้แจงจากหน่วยงานทางปกครอง ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ผู้ฟ้องคดีที่ ๖ และผู้ฟ้องคดีที่ ๗ จึงสามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือคัดค้านดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ผู้ฟ้องคดีที่ ๖



และผู้ฟ้องคดีที่ ๗ จะต้องนำคดีมายื่นฟ้องอย่างช้าที่สุดภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ผู้ฟ้องคดีที่ ๖ และผู้ฟ้องคดีที่ ๗ นำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ จึงเป็นการนำคดีมายื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๘/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีฟ้องว่า กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีกระทำละเมิดจากโครงการจัดซื้อรถและเรือดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่ง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ จะต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ คือ ภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยถือว่าวันถัดจากวันครบกำหนดดังกล่าว คือ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นวันแรกที่เริ่มใช้สิทธิฟ้องคดีขอให้เพิกถอนคำสั่งที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยต้องยื่นฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๕๘/๒๕๕๙ ที่ ๗๕๒/๒๕๕๙ ที่ ๑๒๓๘/๒๕๕๙ ที่ ๑๓๐๑/๒๕๕๙ ที่ ๖๓/๒๕๖๐ ที่ ๖๙/๒๕๖๐ ที่ ๒๖๗/๒๕๖๐ ที่ ๓๘๐/๒๕๖๐ ที่ ๓๘๑/๒๕๖๐ ที่ ๓๘๖/๒๕๖๐ ที่ คผ.๑๖/๒๕๖๐ และที่ คผ.๕๔/๒๕๖๐ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุ

กรณีฟ้องว่า กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยสำนักงานตลาดใต้มีประกาศ เรื่อง ประมูลซื้อวัสดุกำจัดกลิ่นและกำจัดคราบไขมันชนิดเม็ดและน้ำยาทำความสะอาดพื้นฆ่าเชื้อโรค ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการประกวดราคาดังกล่าวโดยได้เสนอราคาต่ำสุด แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังมิได้เรียกให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทำสัญญาและต่อมา เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ แจ้งยกเลิกการประมูลซื้อวัสดุกำจัดกลิ่นและกำจัดคราบไขมันชนิดเม็ดและน้ำยาทำความสะอาดพื้นฆ่าเชื้อโรคด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งยกเลิกการประมูล

ดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ อุตสาหกรรมคำสั่งต่อปลัดกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และต่อมาเมื่อครบกำหนดหกสิบวัน นับแต่วันได้รับอุตสาหกรรม ยังไม่มีการพิจารณาอุตสาหกรรมให้แล้วเสร็จ โดยไม่ปรากฏว่าผู้มีอำนาจพิจารณาอุตสาหกรรมได้มีหนังสือแจ้งเหตุจำเป็นต้องขยายระยะเวลาในการพิจารณาอุตสาหกรรม ให้ผู้ฟ้องคดีทราบก่อนครบกำหนดระยะเวลาพิจารณาคำอุตสาหกรรม วันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี จึงได้แก่วันถัดจากวันที่ครบกำหนดหกสิบวัน ซึ่งเป็นระยะเวลา ที่กฎหมายกำหนดให้ผู้มีอำนาจดำเนินการพิจารณาอุตสาหกรรม คือ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะใช้สิทธิฟ้องคดีภายในระยะเวลาเก้าสิบวันตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ นับตั้งแต่วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยไม่ต้องรอคำวินิจฉัยอุตสาหกรรมของผู้มีอำนาจพิจารณาอุตสาหกรรมอีกต่อไป เว้นแต่ต่อมาภายหลังปรากฏว่า ผู้มีอำนาจพิจารณาอุตสาหกรรมได้พิจารณาอุตสาหกรรมและมีคำวินิจฉัย ยกอุตสาหกรรมของผู้ฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีก็ชอบที่จะมีสิทธิยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอน คำวินิจฉัยอุทธรณ์ได้ โดยถือว่าคำวินิจฉัยอุทธรณ์เป็นคำสั่งทางปกครองที่เกิดขึ้นใหม่ ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดี นำคดีมายื่นฟ้องเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา การฟ้องคดีตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๒/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพระราชทานอภัยโทษและการราชทัณฑ์

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยมถูกคุมขัง อยู่ที่เรือนจำอำเภอพลได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ผู้บัญชาการเรือนจำ (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งลงโทษทางวินัยกับผู้ฟ้องคดีโดยให้ลดชั้นจากชั้นเยี่ยมเป็นชั้นเลวมาก ตัดวันลดวันต้องโทษจำคุกจำนวน ๖๐ วัน และขังเดี่ยวมีกำหนดเวลา ๓ เดือน ขอให้ศาล มีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้ง คำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ และมีหนังสือลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ อุตสาหกรรมคำสั่งต่อผู้ถูกฟ้องคดี โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสืออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้ในวันเดียวกัน แต่ไม่ได้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ กรณีจึงต้องถือว่าวันที่ครบหกสิบวันดังกล่าว เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามขั้นตอนหรือวิธีการ ที่กฎหมายกำหนดตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยถือว่า วันถัดจากวันครบกำหนดดังกล่าว คือ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี และนับเป็นวันแรกที่เริ่มใช้สิทธิฟ้องคดีขอให้เพิกถอนคำสั่งที่พิพาท



และต้องยื่นฟ้องภายในระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันนั้น คือ ภายในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน โดยไม่ต้องรอคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๖๙/๒๕๕๙)

(๓) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีอย่างช้าที่สุดในวันที่มีหนังสือถึงหน่วยงานทางปกครองเพื่อโต้แย้งคำสั่งทางปกครองพิพาท

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก.) ที่ออกให้แก่ นาย อ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) นั้น แม้ข้อเท็จจริงจะไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ทราบเกี่ยวกับการออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. ฉบับพิพาทเมื่อใด แต่เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ตกลงกันที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๐ ตำบลนาหม่อม เพื่อแบ่งที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตาม ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. จำนวน ๒๓ ไร่ ให้ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๘ ไร่ ตามบันทึกข้อตกลงเรื่องมรดกที่ดินทำกิน ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ซึ่งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ลงลายมือชื่อในข้อตกลง โดยมีพยานบุคคล รวมทั้งผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๐ รับทราบการทำบันทึกข้อตกลงฉบับดังกล่าว แต่ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แจ้งข้อกล่าวหาต่อนายอำเภอทุ่งศรีอุดมว่าผู้ฟ้องคดีบุกรุก ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอทุ่งศรีอุดมจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มาทำการไต่สอยข้อพิพาทกับผู้ฟ้องคดีที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดมในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ประสงค์จะทำการไต่สอยข้อพิพาท ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ถึงปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี ยื่นคำร้องขอให้ไต่สอยและประนอมข้อพิพาทการโต้แย้งสิทธิที่ดินทำกินตาม ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. ระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กับผู้ฟ้องคดี กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงการออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. ที่พิพาท อันมีผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้อย่างช้าที่สุดภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ ต้องยื่นฟ้องภายในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๔๖/๒๕๕๙)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นเจ้าของร่วมและเป็นผู้สมัครเพื่อเป็นคณะกรรมการและผู้จัดการของนิติบุคคลอาคารชุด ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งรับจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย มีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามไม่ได้รับการเฉลี่ยคืนเงินส่วนกลางที่เหลือจ่ายประจำปีอีกต่อไป ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนดังกล่าว นั้น ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นิติบุคคลอาคารชุดได้มีคำขอลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุดใหม่ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อบังคับดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ หากผู้ฟ้องคดีทั้งสามเห็นว่า คำสั่งรับจดทะเบียนดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็สามารถนำกรณีดังกล่าวมายื่นฟ้องต่อศาลได้ทันทีโดยไม่ต้องอุทธรณ์คำสั่งก่อน เนื่องจากผู้ฟ้องคดีทั้งสามมิใช่ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน และคำสั่งรับจดทะเบียนไม่ได้เป็นคำสั่งที่มีถึงผู้ฟ้องคดีทั้งสามโดยตรง ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงต้องยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏตามคำชี้แจงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงอธิบดีกรมที่ดิน ขอให้ตรวจสอบการบริหารงานของนิติบุคคลอาคารชุด โดยอ้างเหตุว่า มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับโดยไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ไม่รายงานงบดุลตามที่กฎหมายกำหนด และจัดส่งสำเนาเอกสารเชิญประชุมใหญ่ไม่ครบตามจำนวน ดังนั้น จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีอย่างช้าภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ การนำคดีมายื่นฟ้องเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แล้ว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๓/๒๕๖๐)

(๔) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีอย่างเร็วที่สุดในวันที่ลงในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์หรือร้องทุกข์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๒) การฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ต้องอุทธรณ์ก่อนการฟ้องคดี

(๑) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่รู้ถึงความมีอยู่ของคำสั่งทางปกครอง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างอาคารซึ่งตั้งอยู่ติดกับบ้านพักของผู้ฟ้องคดี ทั้งในเรื่องเสียง การสั่นสะเทือน และฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง จึงมีหนังสือร้องเรียนไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและปลัดกรุงเทพมหานคร โดยหนังสือทั้งสองฉบับระบุว่า ผู้ฟ้องคดีสงสัยว่าการก่อสร้างอาคารพิพาทไม่น่าจะมีใบอนุญาตก่อสร้างที่ถูกต้องตามกฎหมาย ต่อมา ผู้อำนวยการเขตวัฒนา (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า การก่อสร้างดังกล่าวเป็นของบริษัท ค. ซึ่งได้รับใบอนุญาตและก่อสร้างโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดังกล่าว นั้น ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีอย่างช้าที่สุด ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องคดีนี้ต่อศาลโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อล่วงพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๖/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาปากเกร็ด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ดำเนินการแบ่งแยกโฉนดที่ดินของโครงการหมู่บ้านจัดสรรซึ่งเป็นที่ดินแปลงข้างเคียงกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี โดยปิดกั้นที่ดินของผู้ฟ้องคดีกับถนนของโครงการหมู่บ้านจัดสรรที่ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตให้ใช้เป็นทางเข้าออกสู่ถนนสาธารณะโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนโฉนดที่ดินพิพาท นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีพบว่านิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรได้ดำเนินการปิดกั้นบริเวณด้านหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีด้านที่ติดถนนที่ผู้ฟ้องคดีเคยใช้เป็นทางเข้าออกในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีได้ติดต่อไปยังนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเพื่อขอให้ดำเนินการแก้ไข แต่ไม่มีการแก้ไข ผู้ฟ้องคดีได้ไปยื่นคำขอต่อผู้ถูกฟ้องคดี

ที่ ๒ เพื่อตรวจสอบและขอคัดสำเนาเอกสารที่ดินข้างเคียงทั้งก่อนและหลังรวมโฉนดที่ดินของหมู่บ้านจัดสรรในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จึงทราบว่าการแบ่งแยกที่ดินของโครงการหมู่บ้านจัดสรรเป็นสาเหตุให้ที่ดินบางส่วนด้านทิศใต้ปิดบังทางเข้าออกที่ดินของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีในวันดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจะต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ คือ ต้องยื่นฟ้องภายในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๕๗/๒๕๕๙)

(๒) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่งทางปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๓) กรณีที่ไม่ต้องมีการอุทธรณ์คำสั่งก่อน แต่หากผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือโต้แย้งคัดค้านคำสั่งดังกล่าว ถือว่าวันที่ยื่นหนังสือโต้แย้งคัดค้านเป็นวันที่รู้เหตุแห่งการฟ้องคดี

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่นาง ก. เจ้าของอาคารพาณิชย์ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังที่พักอาศัยของผู้ฟ้องคดี ได้ดำเนินการก่อสร้างดัดแปลงต่อเติมอาคารดังกล่าว โดยเป็นการต่อเติมอาคารในพื้นที่ที่กฎหมายกำหนดให้เป็นที่ยื่นระหว่างอาคารหรือตึกแถวของผู้อื่น ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ และหนังสือลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สอบถามนายกเทศมนตรีตำบลท่ามะขาม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เกี่ยวกับการอนุญาตให้ก่อสร้างดัดแปลงต่อเติมอาคารพาณิชย์พิพาท ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าเจ้าของอาคารพิพาทได้ดำเนินการขออนุญาตดัดแปลงอาคารให้ถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้แล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่ออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว กล่าวคือ ต้องยื่นฟ้องคดีภายในวันที่ ๑๒



กันยายน ๒๕๕๙ โดยไม่ต้องรอให้มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์แต่อย่างใด เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ใช่ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ได้รับใบอนุญาต หรือผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ และไม่ใช่ผู้ได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่จะตกอยู่ในบังคับให้ต้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาล การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๒๐/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

คดีนี้ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องต่อศาลโดยอ้างว่า กระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ลย.๘๑๓ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุทับที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองอยู่อาศัยและทำประโยชน์ เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีกับพวกมีหนังสือลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๓ ถึงนายกรัฐมนตรี ขอให้แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ลย.๘๑๓ เพื่อให้เพิกถอนการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงที่พิพาท ส่งคืนทรัพย์สินหรือชดเชยราคาทรัพย์สินรวมทั้งค่าเสียหายจากการถูกรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง และให้เจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการรื้อวัดออกใบจองตามสิทธิการครอบครองที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีกับพวก ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามเอกสารประกอบคำฟ้องในคดีหมายเลขดำที่ ๒๙๕/๒๕๕๕ ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างเป็นเอกสารประกอบคำฟ้องในคดีนี้ กรณีจึงถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ลย.๘๑๓ ทับที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองและทำประโยชน์อย่างช้าในวันที่ผู้ฟ้องคดีกับพวกมีหนังสือร้องเรียนฉบับดังกล่าว คือ ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๓ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ จึงเป็นการยื่นคำฟ้องเมื่อพ้นเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๘๘/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่) ที่ ๑๒๘๙/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่) ที่ ๑๒๙๐/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่) ที่ ๑๒๙๑/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่) ที่ ๑๒๙๒/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่) ที่ ๑๒๙๓/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่) ที่ ๑๒๙๔/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่) ที่ ๑๒๙๕/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่))

ที่ ๑๒๙๖/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่) ที่ ๑๒๙๗/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่) ที่ ๑๒๙๘/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่) ที่ ๑๒๙๙/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่) ที่ ๑๓๑๕/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่) และที่ ๑๓๓๕/๒๕๕๙ (ประชุมใหญ่) วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

(๔) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ซึ่งออกเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการศึกษา

กรณีฟ้องว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งลบชื่อผู้ฟ้องคดีออกจากทะเบียนนักศึกษา ซึ่งผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ แต่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวและให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น กรณีต้องถือว่าวันที่ครบหกสิบวันนับแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายครบตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกำหนดตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยถือว่าวันถัดจากวันครบกำหนดดังกล่าว คือ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี และนับเป็นวันแรกที่เริ่มใช้สิทธิฟ้องคดีขอให้เพิกถอนคำสั่งข้างต้น และต้องยื่นฟ้องภายในระยะเวลาเก้าสิบวันตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยไม่ต้องรอคำวินิจฉัยอุทธรณ์ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยมีคำขอให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษลบชื่อผู้ฟ้องคดีออกจากทะเบียนนักศึกษา จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้มีมติในการประชุมยี่สิบตามคำสั่งเดิมที่ลงโทษลบชื่อผู้ฟ้องคดีออกจากทะเบียนนักศึกษา ซึ่งคำวินิจฉัยอุทธรณ์เป็นคำสั่งทางปกครองที่เกิดขึ้นใหม่และเป็นการยืนยันคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้มาขอรับทราบผลการพิจารณาอุทธรณ์เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ จึงถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีภายในระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๖๕/๒๕๕๙)



๔.๑.๓ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองทั่วไป

๑) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่รู้ถึงความมีอยู่ของคำสั่งทางปกครองทั่วไป

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุ

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ยกเลิกประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยขอให้ยกเลิกมติคณะกรรมการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ และเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่อนุมัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จัดซื้ออุปกรณ์ตามโครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบ/อุปกรณ์เรดาร์ทุติยภูมิ (SSR Mode S) จำนวน ๖ ชุด กับบริษัท S และให้สัญญาซื้อขายอุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบ/อุปกรณ์เรดาร์ทุติยภูมิ (SSR Mode S) จำนวน ๖ ชุด ระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับบริษัท S เป็นโมฆะ นั้น เมื่อประกาศประกวดราคาดังกล่าวกำหนดให้ผู้เข้าประกวดราคาต้องยื่นเอกสารประกวดราคาต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ดังนั้น จึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ยื่นเอกสารประกวดราคาได้รู้หรือควรรู้ถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของประกาศประกวดราคาอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ อย่างช้าที่สุด คือ ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ จึงเป็นการฟ้องคดีต่อศาลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖๓/๒๕๕๙)

กรณีฟ้องว่า โรงเรียนเทพพระยาพิทยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้อำนวยการโรงเรียนเทพพระยาพิทยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ออกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโคมอเนกประสงค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยผู้ลงนามในประกาศประกวดราคาดังกล่าวไม่มีอำนาจลงนามได้ตามกฎหมาย อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการออกคำสั่งทางปกครองทั่วไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย นั้น แม้ข้อเท็จจริงจะไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับทราบประกาศดังกล่าวเมื่อใด แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นซองเสนอราคาต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ กรณีจึงถือว่าอย่างช้าที่สุดในวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีในข้อหานี้ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๖๘/๒๕๖๐)

๒) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีในวันที่ได้รับคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับคำสั่งทางปกครองทั่วไป

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีอย่างช้าที่สุดในวันที่มีหนังสือถึงหน่วยงานทางปกครองเพื่อโต้แย้งคำสั่งทางปกครองทั่วไป

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

กรณีฟ้องว่า นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ออกประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ผ่อนผัน ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากกำหนดให้พื้นที่ประกอบการค้าของผู้ฟ้องคดีมีขนาดลดลงจากเดิมที่เคยได้รับอนุญาต ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนประกาศดังกล่าว นั้น ข้อพิพาทในคดีนี้เป็นการโต้แย้งความชอบด้วยกฎหมายของประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ผ่อนผัน ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งประกาศดังกล่าวเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าบนทางเท้าสาธารณะ เฉพาะกรณีการจำหน่ายสินค้าบนทางเท้าสาธารณะบริเวณถนนช้างคลาน ย่านไนท์บาร์ซาร์ โดยมีได้กำหนดตัวบุคคลผู้อยู่ในบังคับของประกาศดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะ ประกาศดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองประเภทคำสั่งทางปกครองทั่วไป ซึ่งไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายไว้โดยเฉพาะก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาล ผู้ฟ้องคดีจึงสามารถฟ้องคดีนี้ได้โดยไม่ต้องอุทธรณ์คำสั่งต่อผู้ถูกฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เทศบาลนครเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีหนังสือลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบถึงประกาศดังกล่าวและผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีรู้ถึงประกาศฉบับดังกล่าวอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ หรืออย่างช้าเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ อันเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสืออุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ซึ่งผู้ฟ้องคดีชอบที่จะนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี



ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๐๑/๒๕๕๙ และที่ ๕๑๗/๒๕๕๙ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินมือเปล่า จำนวน ๔ แปลง ตั้งอยู่ที่ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ต่อมา เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ ธารักษ์พื้นที่ราชบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้จัดให้มีการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ สำหรับที่ดินแปลงพิพาท เนื้อที่ประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ ไร่ ตามหลักฐานทะเบียนที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขที่ รบ. ๕๕๓ ซึ่งการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุดังกล่าวได้ครอบคลุมที่ดินที่ผู้ฟ้องคดี ครอบครองทำประโยชน์ และต่อมาทางราชการโดยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ออกประกาศจังหวัดราชบุรี ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ เรื่อง การจัดให้ราษฎรที่อยู่อาศัยทำกิน ในที่ดินราชพัสดุแปลงพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินฯ พ.ศ. ๒๔๘๑ ในเขตจอมบึง และอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เช่าที่ดินราชพัสดุ และประกาศจังหวัดราชบุรี ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง การจัดให้ราษฎรเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประกอบกิจการสถานที่พักตากอากาศ บนที่ราชพัสดุแปลงพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินฯ พ.ศ. ๒๔๘๑ อำเภอจอมบึง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่า ที่ราชพัสดุแปลงพิพาท เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย ประกอบเกษตรกรรม และกิจการสถานที่พัก ตากอากาศ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุและการออกประกาศจังหวัดราชบุรี ดังกล่าวเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาเพิกถอน ทะเบียนที่ราชพัสดุและประกาศจังหวัดราชบุรีดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามคำฟ้องว่า ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ดำเนินการ เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่เช่าที่ดินราชพัสดุที่พิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยความเห็นชอบของกรมธารักษ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบเป็นระยะ ๆ ว่า ที่ดินพิพาทเป็นที่ราชพัสดุ และเป็นที่ดินหวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้าม ที่ดินในท้องที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี อำเภอวังขนาย อำเภอบ้านทวน และอำเภอวังกะ จังหวัด กาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๔๘๑ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ฟ้องคดีสละสิทธิการครอบครอง มอบที่ดิน ให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และแจ้งเตือนเป็นระยะ ๆ ว่าจะดำเนินคดีกับผู้ฟ้องคดี ซึ่งกำหนด ผู้ใหญ่บ้าน นายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในท้องที่ที่พิพาทในฐานะผู้แทน คณะผู้นำทางความคิดอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี รวมทั้งราษฎรคนอื่น ๆ ได้ร่วมกันมีหนังสือ ฉบับลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ ร้องทุกข์ไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหลายแห่ง ขอให้ตรวจสอบแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างราษฎรกับภาครัฐเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน

และการเช่าที่ราชพัสดุที่พิพาท โดยผู้ฟ้องคดีได้ยอมรับในคำฟ้องว่า หนังสือฉบับดังกล่าว เป็นการขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแก้ไขเยียวยาปัญหาของผู้ฟ้องคดีด้วย กรณีจึงถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุและการออกประกาศจังหวัดราชบุรีกำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุที่พิพาท อันมีผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ หรือผลประโยชน์ของผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้อย่างชัดที่สุดภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ เมื่อผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ กรณีจึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีแล้วตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๗๓/๒๕๕๙ ที่ ๕๙๒/๒๕๕๙ ที่ ๖๕๑/๒๕๕๙ ที่ ๖๕๓/๒๕๕๙ ที่ ๖๕๔/๒๕๕๙ ที่ ๖๕๕/๒๕๕๙ ที่ ๖๕๗/๒๕๕๙ ที่ ๖๕๘/๒๕๕๙ ที่ ๖๖๐/๒๕๕๙ ที่ ๑๐๘๙/๒๕๕๙ ที่ ๑๑๓๓/๒๕๕๙ ที่ ๑๓๒๖/๒๕๕๙ ที่ ๑๓๒๗/๒๕๕๙ ที่ ๑๔๘๘/๒๕๕๙ ที่ ๑๔๙๑/๒๕๕๙ ที่ ๑๔๙๕/๒๕๕๙ ที่ ๑๔๙๗/๒๕๕๙ ที่ ๑๔๙๙/๒๕๕๙ ที่ ๑๕๐๑/๒๕๕๙ ที่ ๑๕๑๕/๒๕๕๙ ที่ ๑๕๒๖/๒๕๕๙ ที่ ๑๕๒๗/๒๕๕๙ ที่ ๓๕/๒๕๖๐ ที่ ๕๑/๒๕๖๐ ที่ ๖๐/๒๕๖๐ ที่ ๖๑/๒๕๖๐ ที่ ๗๔/๒๕๖๐ ที่ ๙๖/๒๕๖๐ ที่ ๙๗/๒๕๖๐ ที่ ๙๘/๒๕๖๐ ที่ ๙๙/๒๕๖๐ ที่ ๑๔๒/๒๕๖๐ ที่ ๑๔๓/๒๕๖๐ ที่ ๑๔๔/๒๕๖๐ ที่ ๑๔๕/๒๕๖๐ ที่ ๑๔๗/๒๕๖๐ และที่ ๑๔๘/๒๕๖๐ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๔.๑.๔ กรณีฟ้องขอให้ศาลสั่งห้ามการกระทำทั้งหมดหรือบางส่วน

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอาจสามารถ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แต่องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง กับนายอำเภออาจสามารถ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยกำนันตำบลหนอง ได้คัดค้านการขอออก โฉนดที่ดินดังกล่าว โดยอ้างว่าที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ขอออกโฉนดที่ดินเป็นที่สาธารณประโยชน์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งห้ามผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ คัดค้าน การขอออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกโฉนดที่ดินให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ ต่อไป นั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้รู้หรือควรรู้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้คัดค้าน การขอออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่อย่างชัดที่สุดในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันที่ ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้ไปให้ถ้อยคำต่อเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ นำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๓/๒๕๖๐)



๔.๑.๕ ระยะเวลาการฟ้องคดีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออกโฉนดที่ดินให้แก่วัดศรีโฆงทับที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองทำประโยชน์ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนโฉนดที่ดินดังกล่าว แล้วสั่งให้ที่ดินกลับมาเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบที่มาของที่ดินพิพาทจากพยานบุคคลและหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากคู่กรณีทั้งสองฝ่าย แล้วอาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน มีคำสั่งว่าที่ดินพิพาทเป็นที่ธรณีสงฆ์ ผู้ขอ คือ วัดศรีโฆง มีสิทธิในที่ดินดีกว่า จึงเห็นควรออกโฉนดที่ดินให้แก่วัดศรีโฆง พร้อมทั้งระบุว่าหากผู้ฟ้องคดีไม่พอใจเห็นว่าตนมีสิทธิในที่ดินพิพาทดีกว่าและประสงค์จะฟ้องศาล ให้ฟ้องต่อศาลยุติธรรมเพื่อพิสูจน์สิทธิ หรือหากเห็นว่าการสั่งการของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ให้ฟ้องต่อศาลปกครองภายในหกสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่ง ซึ่งกรณีดังกล่าวแม้ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีทราบคำสั่งเมื่อใด แต่ปรากฏตามหนังสือขอขยายเวลาการออกโฉนดที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีส่งไปยังผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ อันแสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีทราบถึงคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว ประกอบกับมาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน อันเป็นกฎหมายเฉพาะ กำหนดให้ยื่นฟ้องต่อศาลภายในหกสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่ง เมื่อผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จึงเป็นการนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อล่วงเลยกำหนดระยะเวลาตามมาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๒๕/๒๕๖๐)

๔.๒ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

๔.๒.๑ กรณีที่ต้องมีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ ต่อนายทะเบียนประจำจังหวัดเชียงใหม่ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ผู้ถูกฟ้องคดี) แล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่พิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาคำขอดังกล่าวของผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า